

1502184-74.2019.8.26.0619

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Marlon era suspeito da prática de outros roubos na zona rural.

A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado.

Denota-se que após serem comunicados pela vítima acerca do roubo, os policiais militares foram acionados e lograram êxito em localizar o veículo subtraído trafegando no contrafluxo da estrada. Entretanto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, ., Centro - CEP 15900-000, Fone: (16) 3252-5533,

Taquaritinga-SP - E-mail: taquaritinga1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502184-74.2019.8.26.0619

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Data da Audiência:

26/05/2022

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II, Parte A, I do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Prioridade Idoso

Aos 26 de maio de 2022, às 15:00h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 1ª Vara, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência Virtual de Interrogatório, Debates e Julgamento, com supedâneo no Provimento CSM nº 2651/2022. Foi feito uso da ferramenta Microsoft Teams, estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Previa e separadamente, reuniram-se o acusado e sua defensora por meio de reunião paralela, no próprio Teams. Após, instalou-se formalmente a audiência. Verificou-se a presença do DD. Representante do Ministério Público o DR. PAULO AUGUSTO RADUNZ JUNIOR. Presente o réu MARLON KELSON CASTELEIRA FERREIRA e sua Defensora a DRA. AGATA FERNANDA DE SOUZA- OAB 298571/SP. Presentes as testemunhas DANIEL CANDIDO CITTOLIN, SÍRIO VANER MENDES e ELTON RODRIGO TRESSETO. Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos

das testemunhas DANIEL CANDIDO CITTOLIN, SÍRIO VANER MENDES e ELTON RODRIGO TRESSETO e o interrogatório do réu, pelo sistema audiovisual. Os depoimentos das testemunhas foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. O interrogatório do acusado está em conformidade com o artigo 405, § 1º, do CPP. A gravação da audiência ficará armazenada no sistema informatizado SAJ-PG5. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Então não havendo outras provas a serem produzidas, nem requerimento de diligências pelas partes (artigo 402 do Código de Processo Penal), o MM. Juiz encerrou a instrução. Na sequência, foi dada a palavra ao DD. Promotor de Justiça e à Defesa, para alegações finais orais, a Defensora teve problemas de conexão com internet, sendo necessário reingressar na sala virtual e em seguida foi dada continuidade as alegações finais, as quais foram colhidas pelo sistema audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a sentença:

"Vistos.

MARLON KELSON CASTELEIRA FERREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 10h45min, na Rua Geraldo Frere, nº 1012, Centro, na cidade de Cândido Rodrigues, nesta comarca de Taquaritinga, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e cooperação recíproca com terceiro ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima José Carvalho da Silva, subtraíram para si ou para outrem, um veículo Prisma/Chevrolet 1.4 LTZ, cor preta, ano 2018, placa FJG0197 - Santa Adélia, avaliado em R\$ 56.375,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Junto ao relatório final de investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado (fls. 210/215).

O Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a prisão preventiva do réu (fls. 211/225).

Foi decretada a prisão preventiva do acusado e, recebida a denúncia em 17 de março de 2022 (fls. 226/229), o acusado foi citado (fls. 260) e ofereceu resposta à acusação (fls. 265/270).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 275/278), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, pelo sistema de videoconferência, sendo ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, afastando a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo.

A Defesa, por seu turno, requereu a aplicação da pena no mínimo, afastando-se a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, bem como reconhecendo o arrependimento e a atenuante da confissão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido da ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 06/07), auto de exibição a apreensão e auto de entrega (fls. 08/09), relatórios de investigação (fls. 15/16 e 180), laudo pericial (fls. 48/51), auto de avaliação (fls. 158), autos de reconhecimento (fls. 169 e 179), bem como pela prova oral, colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa.

Em solo policial, o acusado confessou a prática do delito. Afirmou que praticou o roubo sozinho e que fugiu dos policiais após o fato. Confirmou que o celular apreendido dentro do veículo era seu. Alegou não se recordar do número da linha que possuía antes de ser preso.

Em juízo, o acusado disse que tem 25 anos e é mecânico. Anotou que já respondeu a outro processo pelo crime de "assalto". Confirmou que foi ele mesmo que praticou o

roubo, com um comparsa. Afirmou que se arrependeu do crime e queria abandonar o veículo roubado, mas se depararam com a polícia. Afirmou que utilizou arma de fogo de brinquedo. Alegou queriam dinheiro, mas a vítima não tinha. Alegou que foi o comparsa que optou por roubar o carro. Afirmou que a arma utilizada era de brinquedo. Afirmou que o comparsa que portava a arma de brinquedo. Alegou que o comparsa havia lhe exibido a arma. Afirmou que seu comparsa que abordou a vítima. Anotou que estava do lado do passageiro e simulou estar armado. Afirmou que se arrepende de ter praticado o delito.

A confissão espontânea do acusado foi corroborada pelo conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Falecida, a vítima deixou de ser ouvida em juízo. Anteriormente, na fase pré-processual, declarou que na data dos fatos, por volta das 10h15min da manhã, estava aguardando sua filha no portão de entrada da Escola Estadual Ricieri Poletti, no interior do veículo, quando chegaram duas pessoas do sexo masculino, sendo uma de cor branca, magro, estatura mediana, sem capuz, com a mão embaixo da camisa insinuando estar armado com um revólver, e outra pessoa, também do sexo masculino, de cor parda, magro, estatura um pouco mais que mediana, também portando um revólver nas mãos. Contou que os agentes chegaram ao lado do veículo e apontaram a arma na sua cabeça, dizendo "sai, sai, perdeu, perdeu". Afirmou que mandaram que fosse para o banco traseiro, tendo ele consignado que sua estatura e seu corpo não caberiam no local. Aduziu que o agente de cor branca, nesse momento, fez um sinal com a cabeça, insinuando para irem embora e o deixaram na rua. Que nesse instante, eles adentraram no veículo e foram embora, sentido vicinal de Cândido Rodrigues à Taquaritinga. Anotou que após o roubo, ingressou nas dependências da escola, ligou para a polícia militar de Cândido Rodrigues, que estava passando pelas proximidades e foram no mesmo sentido que os autores tomaram com veículo, com a finalidade de os abordarem.

A testemunha Daniel Cândido Cetolin, investigador de polícia, declarou que foi até o local dos fatos para tentar buscar imagens do crime, mas não obteve êxito. Contou que no curso das investigações, conversando com o policial militar Vâner e a vítima, obteve as características do agente, parecidas com a do réu. Afirmou que o policial Vâner conseguiu ver o acusado no veículo em fuga. Afirmou que uma aparelho celular foi localizado no interior do veículo roubado, sendo que não foi possível a abertura dele, mas na tela de entrada do celular aparecia uma foto de Marlon. Não sabe dizer se os policiais realizaram o reconhecimento por meio de fotografia. Alegou que os policiais, por ficarem como medo de dar alguma nulidade, não disseram que viram a foto do réu na tela do aparelho celular apreendido. Afirmou que na época dos fatos o réu vinha praticando outros roubos em Taquaritinga. Alegou que diligenciou no local do crime nos dias seguintes aos fatos.

A testemunha Sirio Vaner Mendes, policial militar, declarou que na data dos fatos, na companhia do policial militar Tresseto, deslocaram-se sentido Distrito de Jurupema, quando próximo a subida do Gastão, cruzaram com o veículo roubado. Afirmou que efetuaram o retorno e começaram a acompanhar o veículo. Alegou que o condutor adentrou em um canavial a direita e entrou em um quadro de cana. Anotou que o condutor parou o veículo e se evadiu a pé, abandonando-o. Afirmou que os policiais militares efetuaram intensas diligências, porém não localizaram o condutor. Ao apreenderem o veículo, localizaram em seu interior um telefone celular, da marca Samsung, que estava dentro do automóvel. Consignou que ao cruzar com o veículo, durante a perseguição, percebeu que o motorista se parecia muito com Marlon, tendo comentado, inclusive, com o policial Tresseto. Anotou que ao desligar o aparelho celular para entregá-lo na delegacia, pode ver que a foto do plano de fundo era do acusado Marlon. Alegou que ser apresentada uma fotografia de Marlon, o reconheceu como sendo a mesma pessoa da foto do plano de fundo do celular. Contou que a vítima relatou que fora assaltada por dois indivíduos, sendo um deles branco, com capuz, e outro pardo, de estatura mediana. Disse que a vítima relatou que um dos agentes estava armado com um revólver e o outro com o dedo debaixo da camiseta, imitando uma arma.

A testemunha Elton Rodrigo Tresseto, policial militar, declarou que na data dos fatos, foi irradiado via CAD, que teria ocorrido um roubo de um veículo Prisma.

Contou que, juntamente com o policial militar Vaner, passaram a fazer diligências, sendo que se deslocaram no sentido do Distrito de Jurupema, quando próximo a subida do Gastão, cruzaram com referido veículo no contrafluxo. Relatou que efetuaram o retorno e começaram a acompanhá-lo. Logo a frente, o condutor do veículo adentrou em um canavial a direita, em um quadro de cana, por aproximadamente 40 ou 50 metros. Relatou que o condutor parou e se evadiu a pé, abandonando o veículo. Afirmou que a polícia efetuou diligências no local, porém não localizaram o ocupante do automóvel. Ao apreenderem o veículo, localizaram em seu interior um telefone celular. Anotou que não foi possível ver quantas pessoas estavam no interior do veículo, nem quem era o seu motorista. Consignou que ao cruzar com o automóvel, o policial Vaner, que estava no passageiro, comentou que o motorista se parecia com o réu. Afirmou que ao desligar o aparelho celular apreendido para entregá-lo na delegacia, a luz dele se acendeu e a foto do plano de fundo era de Marlon. Afirmou que não teve contato com a vítima. Anotou que na época dos fatos Marlon era suspeito da prática de outros roubos na zona rural. A prova é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado.

Denota-se que após serem comunicados pela vítima acerca do roubo, os policiais militares foram acionados e lograram êxito em localizar o veículo subtraído trafegando no contrafluxo da estrada. Entretanto, durante a perseguição policial os agentes conseguiram fugir, abandonando o veículo em meio a um canavial. Ocorre que um dos assaltantes acabou deixando seu celular no interior do veículo e, verificando a imagem de plano de fundo (fls. 180), ambos os policiais reconheceram como sendo o réu Marlon.

Ademais, o relatório de investigações de fls. 180 apresenta a fotografia do acusado, presente na tela de abertura do celular localizado no interior do veículo roubado, abandonado no canavial.

Não bastasse, nas duas oportunidades em que foi ouvido, o acusado confessou a autoria do crime, em concurso com terceiro, alegando, contudo, que a arma utilizada pelo comparsa era de brinquedo.

Sendo assim, não restam dúvidas de que no dia, horário e local descritos na peça acusatória, o acusado e outro indivíduo não identificado subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, o veículo descrito na denúncia.

Assim, confirmo a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

O réu confessou em juízo que agiu em companhia de terceira pessoa. A vítima, ouvida na fase pré-processual, assegurou que foi abordada por dois indivíduos. É o que basta para o reconhecimento da causa de aumento prevista no §2º, inc. II, do art. 157, do CP.

Em relação a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal, observo que as provas são insuficientes para o reconhecimento. Primeiro, porque a arma não foi apreendida. Segundo, porque a vítima deixou de ser ouvida em juízo, eis que falecida, ocasião em que poderia confirmar a autenticidade da arma utilizada. Terceiro, porque o acusado confessou que foi utilizada arma de brinquedo.

Por sua vez, não é o caso de reconhecer o arrependimento posterior, na medida em que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa. Também, não restou configurada a desistência voluntária, visto que o veículo roubado só foi abandonado após os réus se depararem com a polícia.

Incide, por fim, a agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "h", já que, segundo informações às fls. 06/07, a vítima contava, à época dos fatos com 68 anos de idade.

Por último, deixo de fixar valores mínimos indenizatórios sobre danos de ordem material e moral.

Quanto aos danos materiais, observo que o veículo subtraído foi devolvido à vítima (fls. 09), não havendo até o momento, notícias de outros prejuízos materiais.

Com relação aos danos morais, não houve quantificação do pedido pretendido.

Com efeito, leciona Guilherme de Souza Nucci "(...) Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal,

é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa." (Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed., São Paulo: RT. 2008, p. 691). Destaquei.

Também nesse rumo, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de 'quantum' diverso" (STJ - AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018) - grifei.

Ainda nesse contexto, destaco excerto de decisão proferida pelo Desembargador Otavio Rocha, no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 0000028-59.2015.8.26.0028 "à vista da alusão feita ao "valor mínimo para reparação", cabe interpretar a norma de modo a entender que ela não autoriza o juiz penal fixar o montante da reparação dos "danos causados pela infração..." quando se tratar de danos materiais ou morais complexos ou prejuízos que demandam apuração complexa, como são, por exemplo, os danos psicológicos ou estéticos e os danos emergentes e lucros cessantes" [...] "Aparentemente, quis o legislador possibilitar que ao autor do crime seja imposta a obrigação de reparar o mínimo dano perceptível, isto é, aquele cuja existência e valor possam ser verificados pelo próprio juiz da causa independentemente de qualquer procedimento complexo que implique a necessidade de produção de prova sob o crivo do contraditório. E isto, sem prejuízo de que o "dano efetivamente sofrido" (art. 63, § único, in fine, do CPP) possa ser apurado detidamente no juízo civil". (Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Aparecida - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de Registro: 22/06/2017). Destaquei.

Portanto, seja porque o bem já foi restituído à vítima, seja por ausência de parâmetros expressos na inicial acusatória ou pela ausência de dano perceptível que independa de procedimento complexo de apuração, deixo de fixar valores mínimos indenizatórios por danos materiais e imateriais.

Caracterizado o roubo majorado, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo, portanto, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação da pena. Respeitando o sistema trifásico, a pena deverá ser elevada em 1/6, uma vez que o réu ostenta Maus antecedentes (Proc. 1501212-07.2019.8.26.0619 - fls. 316/317). Com efeito, houve condenação definitiva do réu por fato anterior ao crime descrito na denúncia (02.09.2019), com trânsito em julgado em data posterior a este (Trânsito em julgado em 31.08.2021).

Neste contexto, o entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça é que, embora não seja possível a configuração da reincidência, a condenação posterior poderá caracterizar Maus antecedentes.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO.

1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar Maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. (REsp 1711015 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0302163-0.

Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/08/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 31/08/2018). Portanto, pena base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Portanto, pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante decorre da prática do delito contra pessoa maior de 60 anos (artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal), bem como a atenuante da confissão espontânea, de modo que realize a compensação entre elas, mantendo-se a pena no patamar anterior.

No terceiro estágio, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, consistente no concurso de pessoas, considerando que foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, aumento a pena em ½, alcançando 07 (sete) anos de reclusão.

Diante dos maus antecedentes do réu e do caso concreto, roubo praticado em concurso de agentes, o regime que melhor se amolda é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, Código Penal.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo legal.

Diante da pena aplicada, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou a concessão do sursis.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu MARLON KELSON CASTELEIRA FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo legal, por incursão no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração penal (CPP, art. 387, §2º). Isso porque referida inovação legislativa atribuiu ao juiz de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar da redação sugerir tratar-se de detração penal), esquecendo-se que o instituto, próprio da execução penal, não depende apenas do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado aferível através de boletim informativo, ou até mesmo exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução criminal.

Tenho que o dispositivo revela-se inconstitucional, pois além de ferir critérios de competência, viola o princípio da individualização da pena, permitindo que alguns se beneficiem da progressão com o preenchimento do singelo requisito objetivo, enquanto outros necessitam também fazer jus ao requisito subjetivo.

Pelas circunstâncias do caso concreto e considerando que o réu se encontra preso preventivamente, não se justifica a soltura após a condenação. Nego-lhe, portanto, o apelo em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Informe-se o julgamento à vítima (artigo 201, parágrafo segundo, CPP).

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art.15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos; b) Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP;

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade, que ora defiro.

P.I.C."

O dispositivo da r. sentença foi lido pelo magistrado às partes e seu inteiro teor disponibilizado nos autos digitais nesta data. Na sequência, tanto a Defensora quanto o réu interpuseram recurso de apelação, sendo que o Ministério Público concordou com a sentença, não querendo dela recorrer. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Dou por certificado nesta data o trânsito em julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso interposto, saindo a defensora intimada que o prazo para apresentação das razões recursais se inicia na data de amanhã. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazões de recurso (CPP, art. 600). Após, observadas as cautelas de praxe, subam os autos ao

Egrégio Tribunal de Justiça - Seção Criminal, com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Encaminhe-se as gravações da audiência realizada, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Expeça-se certidão de honorários, se o caso." Saem os presentes intimados. Publicada em Audiência, nos termos do Comunicado CG Nº 2200/2016. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação de audiovisual em audiência, as ocorrências, manifestações e declarações e depoimentos captados em vídeo, foram disponibilizados no website do Tribunal de Justiça de São Paulo. Servirá o presente termo, por cópia digitada e acompanhado da sentença, devidamente assinados como ofício de recomendação do réu à prisão em que se encontra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Luana Yuri de Araújo, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA